

1500008-23.2020.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... a ré é reincidente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0010200-36.2013 - fls. 233), elevo a pena em 1/6, atingindo-se 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica da ré, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causa de aumento e diminuição da pena. Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500008-23.2020.8.26.0576 - 2020/000001

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2320691/2019 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 8363922 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7194/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2320691 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7194/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2320691 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 7194/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Averiguado:

Tanila Barbosa Rossi Pereira

Artigo da Denúncia:

art. 155, caput, do CP

Aos 09 de junho de 2022, às 14:40h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Márcio Rossetto Leite. Ausente a acusada Tanila Barbosa Rossi Pereira, apesar de devidamente intimado, sendo determinada a obtenção de sua FA, constatando-se que não se encontra presa, tendo a MM. Juíza decretado sua revelia. Anote-se. Presente o Defensor Público Dr. Marcelo Martiniano de Oliveira. Presentes ainda a vítima M V e a testemunhas Antônio Carlos Zanuto Júnior. Pelas partes houve a desistência das testemunhas Pamela Vieira Dias e Eliezer Pereira da Silva, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos

debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. TANILA BARBOSA ROSSI PEREIRA, também identificada como Tanila Barbosa Rossi e Tanila Pereira, qualificada nos autos, foi denunciada por infração ao art. 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 6 de julho de 2019, durante a noite, na casa localizada na Rua Doutor Jamil Carfani, nº. 90, Parque das Flores, município e comarca de São José do Rio Preto, SP, a acusada subtraiu, para si, a quantia de R\$ 1.300,00, pertencente a Matheus Valêncio. Conforme apurado, Matheus fez um churrasco em sua residência e convidou várias pessoas, dentre elas Tanila, que, em meio ao evento, entrou no quarto de Matheus e vasculhou peças de roupas e móveis, subtraindo R\$ 1.300,00, quantia que estava guardada em um cofre com tranca de sua porta danificada. A cena da empreitada criminosa, entretanto, havia sido flagrada pelo circuito interno de monitoramento de câmeras e, no dia posterior, Matheus reconheceu Tanila como autora do furto. A denúncia teve por base Inquérito Policial, sendo recebida às fls. 186. A ré Tanila Barbosa Rossi Pereira foi citada às fls. 192, apresentando resposta à acusação às fls. 196, a qual foi apreciada às fls. 197/198. A folha de antecedentes foi juntada (fls. 157/163 e 169/175 e 224/232). Nesta audiência foram ouvidas a vítima e a testemunha. A ré, embora devidamente citada e intimada, não compareceu, sendo declarada a revelia dela. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a absolvição por falta de provas. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 04/05), pelo termo de degravação e de impressão de imagens (fls. 44/47), pelo laudo pericial de degravação de imagens (fls. 136/151), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a vítima Matheus Valêncio disse que no dia 06/07/2019, à noite, promoveu uma confraternização em sua residência, um churrasco no local dos fatos no qual convidou alguns amigos e conhecidos. Durante o evento, constatou que alguém havia mexido no cofre de seu quarto, o qual já estava com a tranca da porta danificada, sem funcionamento. Ao abri-lo, constatou que havia subtraído R\$ 1.300,00 em notas, que estava guardado ali fazia algum tempo. Indagou todos no churrasco a respeito do dinheiro, mas, ninguém admitiu a culpa. Tinha sistema de câmeras em sua residência, inclusive no quarto, todavia, não conseguiu operar o sistema na hora, para ver quem tinha furtado o dinheiro. No dia seguinte, com ajuda de outra pessoa, conseguiu ver as imagens do momento do furto, e constatou que a autora foi a Tanila Pereira, pessoa que conhecia de outras festas. Procurou por ela, e a mesma negou a prática do crime, apesar das imagens de vídeo que lhe denunciavam. Tanila não lhe restituiu o valor em questão e continuou negando a prática do furto (fls. 41). Em juízo, a vítima Matheus Valêncio disse que estava tendo uma festa na sua casa. Havia cerca de onze pessoas, incluindo a ré. Sentiu falta do dinheiro no dia seguinte. Através da filmagem, viu ela entrar no seu quarto e começou a mexer. Chegou a conversar com a ré, mas ela negou. Não conhecia a ré antes e ela não frequentava sua casa. O dinheiro estava dentro do armário. Pela filmagem deu para ver que ela foi até o armário. O dinheiro estava dentro de um cofre danificado. Na fase policial, a testemunha comum Antônio Carlos Zanuto Júnior, investigador de polícia, elaborou um relatório de investigação, no qual constou que através de informações contidas no Boletim de Ocorrência, identificaram a suspeita do furto como sendo a pessoa de Tanila Barbosa Rossi Pereira, que ao comparecer no Núcleo Policial, disse que realmente entrou sozinha no quarto da vítima por duas vezes, mas negou o furto, justificando que estava à procura de seu celular que haviam escondido (segundo a acusada, um tipo de "brincadeira" entre os frequentadores dessa festa), que depois de algum tempo o encontrou sob uma mesa. Em continuação aos trabalhos investigatórios, conversaram com a testemunha Pamela Vieira Dias, que segundo ela, esteve presente o tempo todo no local da festa e que nenhum momento houve a tal "brincadeira" que a acusada Tanila disse ter ocorrido. Ainda sobre a filmagem, apurou que o dinheiro foi guardado em cofre (danificado) no guarda-roupa, local onde a acusada permaneceu por certo tempo mexendo nos pertences da vítima, inclusive olhando nos bolsos de camisas que estavam atrás da porta de

entrada, demonstrando uma atitude totalmente suspeita, sendo que de todas as pessoas que frequentaram a festa, apenas Tanila entrou no quarto, onde ocorreu o furto. Por fim, informou que a acusada já registra antecedente criminal por furto e roubo, de acordo com pesquisa criminal (Prodesp) (fls. 06/07). Em juízo, a testemunha comum Antônio Carlos Zanuto Júnior, investigador de polícia, disse que tomou conhecimento do Boletim de Ocorrência e por meio das filmagens, viu a ré no quarto da vítima, mexendo no armário, inclusive no cofre. A imagem não a focou pegando do dinheiro, mas mexeu no cofre. Na delegacia, a ré disse que alguém teria feito uma brincadeira com ele e escondido o celular. Contudo, foi inquirida testemunha que estava no local e disse que não houve brincadeira nesse sentido. Na fase policial, a testemunha comum Pamela Vieira Dias disse que conhece Matheus Valêncio e Tanila Pereira há cerca de três meses, sendo que conheceu os dois em um barzinho da cidade, onde eles eram amigos em comum com um amigo da testemunha, oportunidade que fizeram amizade. Desde então foi em churrascos na casa de Matheus, um para festejar o aniversário de um amigo em comum e o outro no dia dos fatos. Em ambos os churrascos Tanila estava participando. No dia 06/07/2019 chegou por volta das 21 horas no churrasco, sendo que já havia várias pessoas, sendo que em determinado momento Matheus saiu para comprar algumas coisas e ao retornar para a casa, o mesmo não sabendo por qual motivo, foi até o quarto dele e notou que havia sido furtado dinheiro. Matheus saiu nervoso, chegou ao portão da casa e chamou a atenção de todos e falou que alguém havia entrado no quarto dele e furtado certa quantia em dinheiro. Ele mesmo nervoso, pediu para que quem pegou o dinheiro, devolvesse, mas ninguém se manifestou. Todos ficaram chateados com o ocorrido, mas ninguém até então suspeitava de ninguém. Acabou o churrasco por volta da 1 hora e todos foram embora. No dia seguinte, quando Matheus foi verificar as filmagens das câmeras de segurança, inclusive a que fica dentro do quarto dele, viu que Tanila entrou por duas vezes no quarto dele, sem consentimento de ninguém e no momento que ele havia saído revirou várias vestes, guarda-roupa e roupas de cama. Matheus vendo as imagens procurou Tanila para tentar entrar em um acordo e ela devolver a quantia, pois foi a única pessoa que entrou no quarto dele sozinha e revirou as coisas, mas ela negou veemente a subtração do dinheiro. Diante disso, Matheus registrou ocorrência. Tomou conhecimento também que Tanila teria alegado que entrou no quarto de Matheus e revirou as coisas dele a procura do aparelho celular dela que havia sido escondido em uma brincadeira onde todos esconderam os celulares dos outros, mas estava presente na casa todo o tempo e afirmou que isso não é verdade, pois ninguém brinca desse jeito nos churrascos lá realizados, acreditando que ela estava tentando justificar. Não conhece bem Tanila, pois apenas se encontram em locais públicos e que amigos em comum frequentam, mas desconhece a vida pessoal dela. Quanto aos churrascos, são entre amigos e não tem nada de anormal, sendo que todos são pessoas de bem e aparentemente de bom caráter, pois nunca tinha ocorrido esse tipo de problema antes. Esclareceu também que no dia seguinte, após o churrasco e antes de Matheus verificar as imagens das câmeras de segurança que flagraram Tanila no quarto dele revirando objetos, móveis e roupas dele, foram para cavalgada e Tanila gastou além do costume, pois como já disse, frequentou outros barzinhos e festas com ela e costumeiramente ela gasta pouco, mas na cavalgada ela pagou várias bebidas para outras colegas que ali participavam da cavalgada, sendo que no dia do sumiço do dinheiro, ela alegou que tinha apenas a quantia de R\$ 20,00 (fls. 20/21). Na fase policial, a testemunha comum Eliezer Pereira da Silva disse que no dia

06/07/2019, à noite, estava num churrasco que ocorreu na residência de seu amigo Matheus Valêncio, ora vítima, onde havia cerca de vinte participantes. Em determinado momento, Matheus percebeu a subtração de dinheiro que estava num cofre quebrado, no quarto dele. Ninguém na festa admitiu a culpa do furto. Todavia, no dia seguinte, o Matheus conseguiu extrair imagens de vídeo do sistema de câmeras da casa dele, e constatou que havia sido a Tanila Pereira a autora do furto. Neste ato, a testemunha teve vista das imagens de vídeo fornecidas pela vítima, e reconheceu sem sombra de dúvida que a pessoa que vasculha o quarto da vítima, e apanha objetos, é a Tanila Pereira, pessoa que já conhecia anteriormente (fls. 42). Na fase policial, a ré Tanila Barbosa Rossi Pereira negou a prática do furto de

dinheiro na casa da vítima Matheus Valêncio. Inquirida se esteve na casa da vítima Matheus na ocasião do furto de R\$ 1.300,00 em espécie, admitiu que na ocasião a convite de um amigo em comum de nome Luan, foi em uma festa na casa da vítima, sendo que lá permaneceu das 21 horas e saiu já quase amanhecendo o dia seguinte. Inquirida sobre as imagens das câmeras de segurança que flagraram a acusada entrando no quarto da vítima por duas vezes e revirando vários locais do quarto, inclusive o banheiro, o guarda-roupa e as vestes de Matheus, alegou que em determinado momento os participantes da festa começaram a brincar de esconder os celulares uns dos outros, e como o seu celular desapareceu, entrou no quarto para procurar seu aparelho celular. Não pediu autorização para entrar no quarto, pois quando tem festa na casa o acesso do imóvel é irrestrito e totalmente livre, pois rola de tudo na festa, sendo que não necessita de autorizações para circular na casa. Informou novamente que não praticou o furto do valor de R\$ 1.300,00 da vítima Matheus. Inquirida sobre seus antecedentes criminais, alegou que participou de um roubo em um condomínio onde trabalhava de empregada doméstica, mas já pagou a pena (fls. 15). Ficou comprovado que a ré subtraiu, para si, a quantia de R\$ 1.300,00, pertencente a Matheus Valêncio. A vítima fez um churrasco em sua residência e convidou várias pessoas, dentre elas Tanila, que, em meio ao evento, entrou no quarto de Matheus e vasculhou peças de roupas e móveis, subtraindo a quantia que estava guardada em um cofre com tranca de sua porta danificada. A cena foi registrada por meio de monitoramento de câmeras de segurança e a vítima reconheceu a ré como autora do furto. Os testemunhos, a declaração da vítima e o Laudo Pericial (fls. 136/151) comprovam que a ré praticou o delito em questão. Além disso, o policial civil inquirido confirmou que as imagens mostraram a ré vasculhando o armário da vítima, dentro do seu quarto e que a testemunha inquirida na delegacia disse que ninguém teria escondido o celular da ré no dia como brincadeira. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Portanto, satisfatoriamente provadas a materialidade e a autoria, condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena. A pena-base tem por referência o preceito secundário do artigo 155, caput, do Código Penal, cuja previsão mínima é de 01 ano de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que a ré possui uma condenação definitiva por fato semelhante e anterior, com trânsito em julgado posterior, (proc. nº 1501074-81.2018 - fls. 248/249), assim aplico a pena-base acima do mínimo legal, 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa. Tendo em vista que a ré é reincidente pelo crime de roubo majorado (proc. nº 0010200-36.2013 - fls. 233), elevo a pena em 1/6, atingindo-se 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica da ré, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causa de aumento e diminuição da pena. Não havendo outras causas modificadoras da pena, fixo-a no patamar supra. A substituição da pena corporal é incabível, ante a reincidência da ré. Pelo mesmo motivo torna-se inviável a concessão do sursis. Fixo para a ré o semiaberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, §2º, letra "c" do Código Penal. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar a ré TANILA BARBOSA ROSSI PEREIRA, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 12 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. Tendo em vista que respondeu ao presente processo solta, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade em relação a estes autos. Transitada em julgado, expeça-se mandado de prisão, observando-se o regime fixado. Deixo de condenar a ré ao pagamento de indenização mínima à vítima tendo em vista ausência de prova do efetivo valor do prejuízo. Custas do processo pela ré, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.